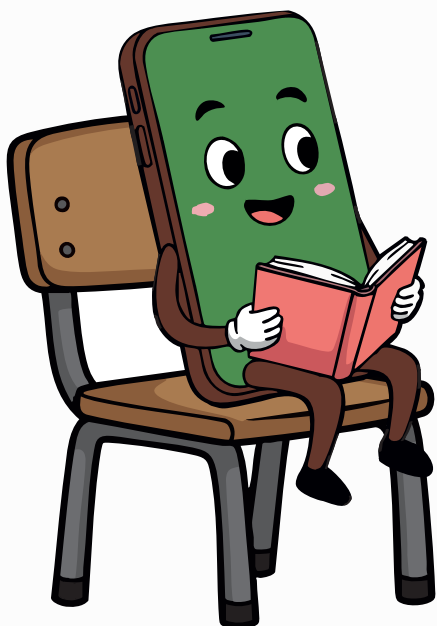


Sección 6

RESPONSABILIDAD LEGAL Y ÉTICA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.)



Sección 6

Guía para el docente

RESPONSABILIDAD LEGAL Y ÉTICA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.)

Materiales

Tarjetas

Tablero

Marcadores

Desarrollo

1.

El docente o facilitador entrega a cada participante tarjetas verdes, amarillas y rojas. Selecciona previamente a un participante para que lea pequeños fragmentos de textos preparados por el docente o facilitador, relacionados con situaciones de uso de tecnología (ej.: Compartir fotos de un amigo sin permiso, Copiar tareas con ChatGPT, Pedir ayuda a una IA para hacer un dibujo).

A medida que el lector va leyendo los textos, los participantes del taller deben alzar la tarjeta según su criterio, basándose en los colores asignados a cada categoría: correcto (verde), dudoso (amarillo) e incorrecto (rojo).

- ☐ Correcto / ético
- ☐ Dudoso / depende
- ☐ Incorrecto / no ético

Luego se abre debate para **justificar las respuestas** y aclarar conceptos como **responsabilidad legal, privacidad, uso seguro**.

2

Para desarrollar el tema del MARCO LEGAL, el docente o facilitador plantea una pregunta fundamental que actúa como detonante para propiciar la participación de los asistentes: **¿Cuál es la mejor forma de fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos educativos de los niños, niña y adolescentes?** Luego, el docente o facilitador realiza una breve exposición del marco legal indicado en el libro.

3

En el punto 3 (Contenido de la sección), el docente o facilitador pedirá a los participantes del taller que elaboren su propio código de conducta sobre el uso de IA. Los códigos pueden adaptarse por rangos de edad. Por ejemplo:

- Edad 8-12 años: En grupos, diseñarán un afiche con reglas para usar la tecnología y la IA de forma segura y ética (pueden incluir dibujos o emojis).
- Edad 13-15 años: En grupos, crearán un Decálogo del usuario responsable de IA y lo presentarán en formato de video, simulando ser influencers en TikTok o YouTube.



RESPONSABILIDAD LEGAL Y ÉTICA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA

y la inteligencia artificial
(I.A)



1 Pregunta fundamental

¿Cual es la major forma de fomentar el uso responsable de la Inteligencia Artificial en los procesos educativos de los niños, niña y adolescentes?

2 Objetivos

- ✓ Impulsar el uso responsable de la Inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los procesos educativos y en la vida cotidiana.
- ✓ Garantizar el uso ético y transparente de la Inteligencia artificial protegiendo la privacidad, la dignidad humana, promoviendo la equidad y la justicia.



1 ¿Qué significa “responsabilidad legal y ética”?

Cuando usamos la tecnología o la inteligencia artificial (I.A.), como videojuegos, asistentes virtuales o robots inteligentes, debemos hacerlo de forma legal (siguiendo las reglas) y ética (respetando lo que está bien y cuidando a los demás).

2 ¿Qué es la inteligencia artificial (I.A.)?

Es la capacidad que tienen algunas máquinas y programas de “aprender” o imitar cosas que hacen los humanos, como hablar, reconocer imágenes o tomar decisiones. Un ejemplo sencillo es cuando YouTube te recomienda un video o Siri responde tus preguntas.

Marco legal y normativo

Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia (art. 17, 18 y 31):

Garantiza el derecho a la integridad, a la educación y a una información adecuada en entornos digitales

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales

Establece que los datos de los niños deben ser tratados con especial cuidado y consentimiento informado

UNESCO (2021). Recomendación sobre la ética de la I.A.

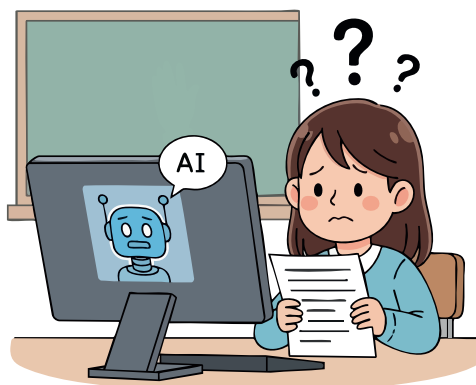
Promueve el uso responsable y justo de la inteligencia artificial, respetando los derechos humanos y el interés superior del niño.

¿Por qué es importante ser responsables con la tecnología?

Porque lo que hacemos en internet puede afectar a otras personas y a nosotros mismos. Algunos ejemplos:

Ejemplos

Ana usa una herramienta de inteligencia artificial para hacer su tarea, pero copia todo sin leer ni entender. Cuando le preguntan en clase, no sabe responder.



Andrés le pide a una app que le cree una imagen graciosa de su amigo, pero lo hace ver mal. Luego la comparte en el grupo del colegio sin permiso.



Camila acepta los términos de una aplicación sin que un adulto la ayude, y la app empieza a guardar su voz y ubicación.



Pautas para usar bien la tecnología y la I.A.

Pide ayuda a
un adulto antes
de aceptar
términos o
instalar apps.

Sé crítico:
no todo lo
que dice una
máquina es
verdad.

Usa la
tecnología para
aprender, crear
y ayudar.

No uses la I.A.
para hacer
trampa o
mentir.



Guía para el padres

Presentación

El celular y las redes sociales pueden ser herramientas convenientes para el aprendizaje si se usan de manera responsable. Como padres, su rol no es prohibir o castigar, sino acompañar, orientar y supervisar a sus hijos para que hagan un uso seguro, equilibrado y educativo de estas tecnologías.

¿Por qué es importante acompañar el uso del celular?

Los niños y adolescentes están expuestos a contenidos inadecuados.

Pueden ser víctimas de ciberacoso, fraudes o contactos peligrosos.

El uso excesivo puede afectar su salud mental, sueño y rendimiento escolar.

Un buen uso puede fortalecer su aprendizaje y responsabilidad digital.

Supervisión activa y respetuosa

- ☐ **Lo que puedes hacer**
- ☐ Hablar con sus hijos sobre cómo y para qué usan el celular.
- ☐ Establecer reglas claras, horarios, lugares donde se puede usar, y fines permitidos.
- ☐ Revisar periódicamente las aplicaciones instaladas y configurar los controles parentales.
- ☐ Enseñarle a no compartir información personal (dirección, fotos privadas, número de teléfono).
- ☐ Acompañarlos en sus redes sociales, síguelos o agrégalos como contacto, sin invadir su privacidad.

Recomendaciones por Edad

Edad	Tiempo sugerido de pantalla	Supervisión recomendada
6-9 años	30-60 min/día	Uso con acompañamiento total
10-12 años	Máx. 1 hora/día	Revisión periódica de actividades
13-17 años	Máx. 2 horas/día	Diálogo abierto + límites claros

Bibliografía

Constitución Política de Colombia: Garantiza los Derechos Fundamentales y su protección

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos: Promueve el respeto y la enseñanza de los Derechos Humanos.

Ley 1341 de 2009: Regula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ley 1620 de 2013: Establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación en Derechos Humanos.

Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano): Sanciona delitos relacionados con explotación y abuso infantil en medios digitales.

Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal): Regula la investigación y sanción de estos delitos.

Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia): Brinda protección especial a menores de edad frente a riesgos digitales.

Ley 1273 de 2009: Penaliza delitos informáticos como violación de datos personales, que puede incluir compartir información sin permiso.

Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales): Regula el tratamiento de datos personales y establece la necesidad del consentimiento informado para compartir datos, incluyendo imágenes y videos de menores.

Ley 1804 de 2016: Promueve la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, buscando prevenir la exposición indebida en internet.

Decreto 1377 de 2013: Reglamenta parcialmente la Ley 1581 y establece procedimientos para la protección de datos personales en Colombia.

Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia (art. 17, 18 y 31): Garantiza el derecho a la integridad, a la educación y a una información adecuada en entornos digitales

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales: Establece que los datos de los niños deben ser tratados con especial cuidado y consentimiento informado

UNESCO (2021). Recomendación sobre la ética de la I.A. Promueve el uso responsable y justo de la inteligencia artificial, respetando los derechos humanos y el interés superior del niño.

Ley 7 de 1944 Congreso de la República de Colombia

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convenio sobre la Ciberdelincuencia 2001

En coherencia con este propósito, el proyecto «Promoviendo la protección de los derechos humanos en la era digital: prevención del uso inadecuado de la tecnología y las redes sociales en niños, niñas y adolescentes en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de Montería» es una iniciativa del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Consultorio Jurídico de la Universidad de Córdoba, orientado a estimular el ejercicio de otras formas de atención de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, mediante procesos de educación básica en pedagogía en derechos.

ISBN: 978-628-7808-10-2